院内検討用資料（案）

木花のむら総合診療所　就業規則（案）

改訂日：本日（第2版・条文形式全面改訂）

【本規則案の位置づけ】本書は開業準備段階における就業規則の検討案である。条文番号・表現は社労士との最終協議により変更される可能性があり、本規則の効力発生には労働基準監督署への届出（常時10人以上を使用するに至った場合）および従業員代表の意見聴取が必要となる。

今回の改訂点（条文形式への全面改訂・内容拡充）

1. 章ごとの記載を箇条書きから、条文形式（第〇条）に全面改訂し、全11章・第1条〜第52条の通し番号で整理した。
2. 第2章（採用・異動等）、第3章（服務規律）、第5章（休暇等）、第8章（安全衛生・災害補償）、第9章（職業訓練）、第10章（表彰及び制裁）を新たに大幅加筆し、内容を充実させた。
3. ハラスメント防止、個人情報保護、SNS利用に関する規定を新設した。
4. 以前の改訂（法人名の修正、医療事務給与上限215,000円への修正、管理栄養士の別枠削除、昇給「検討中」化、通勤手当の算出式変更）はすべて本版に引き継いでいる。

第1章　総則

第1条（目的）

この就業規則（以下「本規則」という）は、木花のむら総合診療所（以下「当院」という）に勤務する職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定め、職員と当院が協力して患者さん本位の医療を提供することを目的とする。

第2条（適用範囲）

本規則は、当院に雇用される全ての職員（常勤職員・パート職員を含む）に適用する。ただし、パート職員の労働条件のうち本規則と異なる定めをする必要がある事項については、別に定める「パート職員就業規則」または個別の雇用契約書による。

第3条（規則の遵守）

当院は本規則に基づき職員を適正に処遇するとともに、職員に業務上必要な指示及び命令を行う。職員は本規則を遵守し、誠実に業務を遂行しなければならない。

第2章　採用、異動等

第4条（採用）

当院は、就職を希望する者の中から選考試験（書類選考・面接等）を行い、採用を決定した者を職員として採用する。

第5条（採用時の提出書類）

採用された者は、採用日から　日以内に、当院が指定する書類（履歴書、職務経歴書、資格証明書の写し、年金手帳・雇用保険被保険者証（前職がある場合）、健康診断書、通勤経路を証する書面その他当院が必要と認める書類）を提出しなければならない。

第6条（試用期間）

1. 新たに採用した職員については、採用日から3ヶ月間を試用期間とする。試用期間中の労働条件・給与の変動はない。
2. 開院前の研修期間を設ける場合は、当該研修期間を試用期間に含める。
3. 試用期間中に、職員としての適格性がないと当院が認めた場合は、本採用を見合わせることがある。この場合、採用後14日を超えて経過した者については、労働基準法の定めに従い解雇の手続きを行う。
4. 試用期間は、原則として勤続年数に通算する。

第7条（職種・配置）

職員の職種・配置は、雇用契約書に定めるところによる。当院は、業務上の必要がある場合、職員の同意を得た上で、担当業務の変更を行うことがある。

第3章　服務規律

第8条（服務の基本原則）

職員は、患者さんとご家族の安心・安全を第一に考え、誠実かつ丁寧に業務を遂行しなければならない。

第9条（遵守事項）

職員は、以下の事項を遵守しなければならない。

1. 職務上の指示・命令に従い、自己の業務を正確かつ迅速に遂行すること
2. 患者さんの個人情報・診療情報その他業務上知り得た秘密を、在職中及び退職後においても漏洩しないこと
3. 許可なく他の職員・患者さんの私生活上の情報を収集・口外しないこと
4. 職務に関連して金品を受け取らないこと
5. 許可なく他の事業に従事（兼業）しないこと。兼業を希望する場合は事前に当院に申請し、許可を得ること
6. 当院の設備・備品を私的に使用しないこと
7. 勤務中は所定の服装・身だしなみを保ち、清潔な状態で患者さんに接すること

第10条（出退勤）

職員は、出勤及び退勤の際、当院が定める方法（出勤簿・タイムカード・電子カルテ上の勤怠記録等）により、その時刻を記録しなければならない。

第11条（遅刻、早退、欠勤等）

職員が遅刻、早退又は欠勤をする場合は、事前に所属上長（院長又は当院が指定する者）に連絡し、承認を得なければならない。事前の連絡が困難な場合は、事後速やかに連絡するものとする。

第12条（ハラスメントの禁止）

1. 職員は、性的な言動によるハラスメント（セクシュアルハラスメント）、職務上の地位や人間関係等の優位性を利用した言動によるハラスメント（パワーハラスメント）、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント、その他職場における一切のハラスメント行為を行ってはならない。
2. 当院は、ハラスメントに関する相談窓口を設置し、相談者・被害者が不利益を受けないよう配慮する。相談窓口は第51条に定める。
3. ハラスメント行為を行った職員に対しては、第46条（制裁）の定めるところにより処分を行う。

第13条（個人情報の保護）

職員は、患者さんの診療情報・個人情報の取得、利用、保管及び廃棄にあたり、当院が定める個人情報保護に関する規程及び関係法令を遵守しなければならない。在職中に知り得た患者さん及び職員の個人情報は、退職後も含め、業務上の必要がある場合を除き第三者に開示してはならない。

第14条（SNS・情報発信に関する規律）

1. 職員は、SNS等への投稿にあたり、患者さんの個人情報・診療情報及び当院の業務上の機密情報を一切含めてはならない。
2. 当院が開院に向けて行う広報活動（ホームページ・SNS等での職員の紹介等）への写真・情報の掲載については、入職前の面談で個別に希望（顔出しの可否、匿名化の可否等）を確認し、可能な限り配慮する。
3. 職員が私的に行うSNS発信であっても、当院及び患者さんの信用を損なう内容を投稿してはならない。

第4章　勤務時間、休憩及び休日

第15条（勤務日及び休日）

1. 当院の診療日は月曜日から金曜日までとし、土曜日・日曜日・国民の祝日は休診とする（土日の短時間特別外来を実施する場合は、院長を中心とした運営とし、職員への過度な負担が生じないよう配慮する）。
2. 年間休日日数は、開院準備状況に応じて確定次第、職員に通知する。

第16条（勤務時間及び休憩）

始業・終業の時刻及び休憩時間は、雇用契約書に定めるところによる。業務の都合により、始業・終業の時刻を変更することがある。

第17条（時間外労働及び休日労働）

1. 当院は、固定残業代制（みなし残業代制度）を採用しない。
2. 業務上必要がある場合、法定の手続き（36協定の締結・届出）を経て、所定労働時間を超える労働（時間外労働）又は休日における労働（休日労働）を命じることがある。
3. 時間外労働又は休日労働を行った場合は、実際に労働した時間に応じて、労働基準法に定める割増賃金を全額支給する。

第18条（深夜業）

業務上必要がある場合に限り、午後10時から午前5時までの間（深夜）の労働を命じることがある。深夜労働を行った場合は、法定の深夜割増賃金を支給する。

第5章　休暇等

第19条（年次有給休暇）

1. 職員には、労働基準法の定めるところにより、勤続期間及び勤務日数に応じた年次有給休暇を付与する。
2. 年次有給休暇は、原則として職員の希望する時季に取得させる。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、当院は他の時季に変更することができる。
3. 年次有給休暇の取得日数が10日以上である職員については、当院は、年5日について、職員の意見を聴いた上で時季を指定して取得させる。

第20条（産前産後休業）

妊娠中の職員が休業を申請した場合、産前6週間（多胎妊娠の場合は14週間）、産後8週間の休業を与える。産後6週間を経過した職員が請求し、医師が支障がないと認めた業務については就業させることができる。

第21条（育児休業及び介護休業）

職員のうち育児又は家族の介護を行う必要がある者は、別に定める育児・介護休業規程に基づき、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等の制度を利用することができる。

第22条（生理休暇）

生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求したときは、必要な期間休暇を与える。

第23条（慶弔休暇）

職員が結婚、本人又は配偶者の出産、近親者の死亡等に該当する場合は、当院が別途定める日数の慶弔休暇を与える。

第24条（病気休暇等）

職員が負傷又は疾病により勤務できない場合の取扱い（欠勤・休職等）については、当院が個別の事情を踏まえて判断する。長期の療養を要する場合の休職制度については、今後整備するものとし、整備されるまでの間は院長・職員間で協議の上対応する。

第6章　賃金

第25条（賃金の構成）

賃金は、基本給及び諸手当（資格手当、通勤手当その他当院が定める手当）から構成される。詳細は雇用契約書に定める。

第26条（基本給）

基本給は、職種、経験、能力、保有する資格・技能（内視鏡介助、外科処置補助、小児科・救急外来経験等）を考慮して、個別に決定する。看護師については、別に定める「看護師 給与等級表」（9等級×6号俸）を参照の上、採用時の等級・号俸を決定する。

第27条（通勤手当）

通勤手当は、職員の自家用車による通勤距離（Googleマップ上の経路距離）に、当該車両の燃費及び勤務日数を乗じて算出した金額を規定支給する。ただし、月額10,000円を上限とする。

第28条（割増賃金）

時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金は、第17条及び第18条の定めるところにより、実働時間に応じて全額支給する。固定残業代制は採用しない。

第29条（賃金の計算期間及び支払日）

賃金は、毎月1日から末日までを計算期間とし、翌月の当院が定める日に、職員が指定する銀行口座へ振り込む方法により支払う。支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前日に支払う。

第30条（賃金からの控除）

賃金の支払いにあたり、法令で定められたもの（所得税、住民税、社会保険料等）のほか、職員との合意に基づき別に定めるものを控除する。

第31条（昇給）

昇給は、年1回、クリニックの業績及び個人の評価に基づき実施することを原則とするが、本格的な制度の運用方法については現時点では検討中であり、法人化後、組織の規模が拡大した段階で改めて整備する。開院初年度は、当院が個別に定める基準による。

第32条（賞与）

1. 賞与は、原則として年2回（夏季・冬季）、常勤職員に対して支給する。
2. 賞与の額は、基本給（諸手当を含まない）の2ヶ月分を基本とし、クリニックの業績、職員本人の勤務評価及び勤務日数を考慮して、最大3ヶ月分まで加算することがある。
3. 開院初年度の賞与については、前項の基準を踏まえつつ、当院が別途定める基準による。
4. パート職員への賞与の支給については、勤務形態に応じて個別に取り扱う。

第33条（退職金）

退職金制度については、現時点では導入を検討中であり、法人化後、組織の規模が拡大した段階で改めて整備する。本規則施行時点では退職金は支給しない。

第7章　定年、退職及び解雇

第34条（定年）

職員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、当院が認めた場合は、別途定める基準により再雇用することがある。

第35条（退職）

職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。

1. 本人の都合により退職を申し出て、当院がこれを認めたとき
2. 本人の都合により退職を申し出た日から30日を経過したとき（本人からの退職の申出は、退職希望日の30日前までに行うものとする）
3. 死亡したとき
4. 第6条に定める試用期間中又は試用期間満了時に本採用が見合わされたとき
5. 休職期間が満了し、なお業務に復帰できないとき

第36条（解雇）

職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することがある。

1. 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員として不適格と認められるとき
2. 業務命令に従わず、職場の秩序を乱したとき
3. 心身の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき
4. 第9条に定める遵守事項に違反し、その程度が重大であるとき
5. その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

第37条（解雇の予告）

職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は30日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けたときはこの限りでない。

第38条（退職時の手続き）

退職又は解雇された職員は、当院から交付された物品を返還し、業務の引き継ぎを完了しなければならない。

第8章　安全衛生及び災害補償

第39条（安全衛生の基本方針）

当院は、職員の安全と健康を確保するため、必要な措置を講じる。職員は、安全衛生に関する当院の指示を遵守し、自らの安全及び健康の保持に努めなければならない。

第40条（健康診断）

当院は、職員に対し、採用時及び毎年1回、法令に定める健康診断を実施する。職員は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

第41条（感染対策）

職員は、院内感染対策に関する当院の指示（手洗い・消毒、個人防護具の使用、ワクチン接種への協力依頼等）を遵守しなければならない。

第42条（労働災害の補償）

職員が業務上の負傷、疾病又は死亡をした場合は、労働者災害補償保険法その他関係法令の定めるところにより補償する。

第43条（災害・緊急時の対応）

火災、地震その他の災害発生時における対応については、当院が別に定める防災計画及び訓練による。職員は、防火管理に関する当院の指示に従わなければならない。

第9章　職業訓練

第44条（教育訓練）

当院は、職員の業務に必要な知識・技能の向上を図るため、研修その他必要な教育訓練を実施する。職員は、業務上必要と認められる教育訓練について、特別な事情がない限り受講しなければならない。

第45条（開院前研修）

開院前に実施する研修（電子カルテ操作、接遇、緊急時対応等）に参加する職員に対しては、当該研修期間についても給与を支給する。

第10章　表彰及び制裁

第46条（表彰）

職員が、業務上特に優れた成果を上げた場合、又は当院の信用を高める行為を行った場合は、当院はこれを表彰することがある。

第47条（制裁の種類）

職員が本規則に違反した場合は、その程度に応じ、次の制裁を行うことがある。

1. けん責（口頭又は文書により注意し、将来を戒める）
2. 減給（1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で行う）
3. 出勤停止
4. 懲戒解雇

第48条（懲戒解雇）

職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とすることがある。

1. 重大な経歴を詐称して採用されたとき
2. 正当な理由なく無断欠勤が引き続き14日以上に及ぶとき
3. 刑罰法規に違反し、当院の信用を著しく損なったとき
4. 患者さんの個人情報・診療情報を不正に取得し、又は漏洩したとき
5. その他前各号に準ずる重大な非行があったとき

第11章　雑則

第49条（規則の改廃）

本規則は、法令の改正、当院の事業の状況その他必要に応じて、当院が従業員代表の意見を聴いた上で改廃することができる。

第50条（規則の周知）

当院は、本規則を職員に周知するため、院内の見やすい場所に掲示し、又は職員に配付する。

第51条（相談窓口）

ハラスメント、労働条件その他職場に関する相談については、院長を相談窓口とする。ただし、相談内容が院長に関するものである場合は、当院が別途指定する第三者（社労士等）を相談窓口とする。

第52条（施行期日）

本規則は、　西暦　　年　　月　　日から施行する。

施行者	木花のむら総合診療所　院長　野村信介

本書は院内検討用の案であり、確定した就業規則ではない。最終的な条文・運用は社労士との協議、労働基準監督署への届出手続きを経て確定する。